

# 最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第817號

上 訴 人 臺中市政府運動局

代 表 人 李昱叡

訴訟代理人 陳聰能 律師

被 上 訴 人 張福生

上列當事人間政府資訊公開事件，上訴人對於中華民國109年6月11日臺中高等行政法院108年度訴字第316號判決，提起上訴，本院判決如下：

## 主 文

原判決廢棄，發回臺中高等行政法院。

## 理 由

### 一、事實概要：

緣被上訴人於民國108年8月6日填具政府資訊申請書，向上訴人申請臺中市○○區○○公園慢速壘球場（下稱系爭球場）106年及107年第三方會計師簽證收支報表（內含收費日期、收費項目、收費金額、支出日期、支出項目、支出金額等資料，下稱系爭資訊），並說明係為瞭解系爭球場收費及支出標準，以監督政府施政。上訴人受理申請，依據政府資訊公開法第5條及第18條第1項第7款規定，就系爭球場106年及107年第三方會計師簽證資料上，認有涉及營業上秘密或經營事業有關之資訊予以遮蓋後，以上訴人108年8月23日中市運產字第1080017511號函（下稱原處分）附上開資料提供予被上訴人。惟被上訴人以其所申請資訊無政府資訊公開法第18條第1項第7款適用之情事，不服原處分，提起訴願，經決定駁回後，提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分、上訴人應就被上訴人於108年8月6日政府資訊公開申請書之申請作成准許之行政處分。嗣經原審法院108年度訴字第316號判決（下稱原判決）撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人

就前項撤銷部分，應依原判決之法律見解對被上訴人申請案件作成適法之處分。上訴人不服，提起本件上訴。

二、被上訴人起訴主張及上訴人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

三、原判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人就前項撤銷部分，應依原判決之法律見解對被上訴人申請案件作成適法之處分，係略以：(一)本件被上訴人所申請公開之系爭資訊，應屬第三人臺中市○○區體育會之經營事業有關之資訊無疑。然此部分資訊並非未經公開或普遍大眾所共知的技術或知識，且於一般上市櫃公司之財務報表上，收支項目亦屬應公開之部分，而非應秘密之事項。細閱上訴人所提出之收支決算表所載收入僅有場地使用費；而支出則為場地管理費、維護費、修繕費、勞務費等，核與上訴人與臺中市○○區體育會所簽訂之「臺中市○○區○○公園慢速壘球場委託管理契約」（下稱系爭契約），約定體育會之收入僅有體育場館之使用費，而其收入僅應（能）支用於維護管理場地之業務費、設備費、維護費、水電費、人事費等，年度如有結餘，全數繳回市庫。前揭收入不得支用於與場地維護管理非直接必要項目，又該收支決算表於收支項目上，僅係就該收支類型分類作概括舉列，亦非就其各該類別之詳細資訊有所記載，故難謂有何營業秘密可言。(二)即便如上訴人所言之競爭地位而有屬營業秘密之可能，系爭契約所依據之法規為臺中市市有體育場館管理辦法（下稱系爭辦法）第2條，觀系爭辦法第1條規定，系爭辦法具有推行全民體育、提昇公共服務水準及加強維護各體育場館設施之公益目的。職是，上訴人就此既說明該收支報表能評估管理者運用資源之責任及範疇，反映管理主體之體質及過去之經營績效，則此事項亦應為一般人民所監督，即公開尚能發揮監督代管者之效，難以諉為無公開之必要且無損及公益而限制之。是以就「公開資訊欲增進之公益或保護人民生命、身體、健康有必要」與「不公開資訊所保護該個人、法人或團體之權利、競爭地位

或其他正當利益」間，予以個案比較衡量判斷之，其代管理之良窳應大於該團體自身之利益，即公開資訊所欲增進之公共利益顯然大於提供資訊所侵害之權利。故被上訴人就該部分請求應予公開，為有理由。(三)上訴人雖已於108年9月27日以中市運產字1080019702號函通知並詢問臺中市○○區體育會是否同意提供系爭資訊，並經臺中市○○區體育會以108年10月8日○○體育源(108)字第0108號函復上訴人為不同意，上訴人亦不得以此為由拒絕公開。從而本件經審閱系爭球場106年及107年第三方會計師簽證收支報表，於收支項目上，僅係就該收支類型分類作概括舉列，並非就其各該類別之詳細資訊有所記載，無從憑認其具保密之必要性，予以提供難認有損及政府資訊公開法第18條第1項第7款所保護之法益。則上訴人本於職權於上述個別資訊做成判斷後，遮蓋簽證收支決算表上有關收入及支出之項目後，依政府資訊公開法第18條第2項規定，就其他部分即收入及支出之合計及結餘以原處分提供予被上訴人，即未具否准之正當理由等由為據。

四、上訴意旨略以：(一)本案雖應優先適用檔案法之相關規定，惟若檔案法未有規定，而有符合政府資訊公開法限制要件時，自亦得限制之。本件被上訴人係向上訴人申請系爭球場106年及107年第三方會計師簽證收支報表，然該收支報表係由臺中市○○區體育會所作成，並由該會依系爭契約第6條第6款規定陳報上訴人備查，核屬上訴人因主管業務而擁有臺中市○○區體育會之資料，此為臺中市○○區體育會於管理行為中產製之文件，係其經營事業上之資訊。又收支報表能評估管理者運用資源之責任及範疇，反映管理主體之體質及過去之經營績效，具有經營經驗之經濟價值，及不欲為外人所得知之情報。其公開或提供，有被他人用以了解分析及增進經營計畫之參考，有侵害該會正當利益之虞。衡量系爭球場經營上之資訊，內容非屬一般未涉及該類資訊之人所須知，資訊未公開尚無損及公益，難謂有公開之必要。(二)上訴人函

01 詢臺中市○○區體育會是否同意提供該會代管系爭球場106  
02 年及107年之第三方會計師簽證收支報表予民眾閱覽，亦經  
03 該會函復欠難同意對外公開。應認上訴人本於職權於上述個  
04 別資訊作成判斷後，遮蓋簽證收支報表上有關收入及支出之  
05 項目後，依政府資訊公開法第18條第2項規定，就其他部分  
06 即收入及支出之合計及結餘以原處分提供予被上訴人，於法  
07 尚無不合。原判決已違反政府資訊公開法第18條第1項第7  
08 款、第2項規定及法務部99年1月8日法律字第0980035212  
09 號、101年4月2日法律字第10100548840號函文意旨，應予廢  
10 棄。(三)原審在臺中市○○區體育會完全不知悉兩造間核有本  
11 件訴訟繫屬之情形下，並未依職權裁定命臺中市○○區體育  
12 會參加訴訟，使之有行使訴訟程序中防禦權之陳述機會，即  
13 遽認本件臺中市○○區體育會就系爭資訊難謂有何營業秘密  
14 可言，且難以諉為無公開之必要且無損及公益而限制之，亦  
15 嫌速斷。

16 五、本院查：

17 (一)按「為健全政府機關檔案管理，促進檔案開放與運用，發揮  
18 檔案功能，特制定本法。本法未規定者，適用其他法令規  
19 定。」「申請閱覽、抄錄或複製檔案，應以書面敘明理由為  
20 之，各機關非有法律依據不得拒絕。」「檔案有下列情形之  
21 一者，各機關得拒絕前條之申請：七、其他為維護公共利益  
22 或第三人之正當權益者。」為檔案法第1條、第17條、第18  
23 條第7款所規定。次按政府資訊公開法要求政府機關主動或  
24 依申請公開政府資訊，係藉政府資訊之公開以保障人民知的  
25 權利，增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督並促進民主  
26 參與。公開政府資訊本身即具有公益性，不問人民要求政府  
27 公開資訊之動機及目的為何，即得依該法請求政府公開資  
28 訊，此乃現代民主國家建立透明政府及公眾監督政府所必要  
29 的機制。又「政府資訊應依本法主動公開或應人民申請提供  
30 之。」、「政府資訊屬於下列各款情形之一者，應限制公開  
31 或不予提供之：……□個人、法人或團體營業上秘密或經營

01 事業有關之資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體  
02 之權利、競爭地位或其他正當利益者。但對公益有必要或為  
03 保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在  
04 此限。」政府資訊公開法第5條、第18條第1項第7款分別有  
05 明文規定。足見，凡政府所保有的資訊，以公開為原則，不  
06 公開為例外，然對於人民資訊提供的請求，非漫無限制，公  
07 開也不是唯一至高的價值，遇有更優越之公共利益或私人利  
08 益時，仍須適度退讓。同條第1項第7款明定如屬營業上秘密  
09 或經營事業有關之資訊，公開或提供有侵害權益，應限制公  
10 開或不予提供，其立法理由亦明揭「個人、法人或團體營業  
11 上秘密或其經營事業有關之資訊，該等資訊之公開或提供有  
12 侵害該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正當利益  
13 時，為保護當事人之權益，該等政府資訊亦應限制公開或不  
14 予提供；惟如對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康  
15 有必要者，自不在限制範圍。」另所稱「權利」應指依法所  
16 保護之各種權利，「競爭地位」係指公平競爭關係下之地  
17 位，「其他正當利益」係指個人、法人或團體經營事業所產  
18 生之重要知識、信用等正當利益。

19 (二)次以，政府資訊的限制公開或不予提供，應可解為對人民的  
20 基本人權「知的權利」加以限制，此限制範圍應在必要最小  
21 程度範圍之內。因此，基於政府資訊公開之目的，及例外解  
22 釋從嚴的法解釋原則，政府資訊公開法第18條第1項所定之  
23 例外事由，應從嚴解釋。而判斷限制範圍之基準必須客觀，  
24 預防政府機關的主觀擅斷，以貫徹立法意旨，同時應避免因  
25 不當的資訊公開，使營業秘密等受到侵害。又個人、法人或  
26 團體營業上秘密或其經營事業有關之資訊之公開，是否明顯  
27 不當地侵害該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正  
28 當利益或合理預期將對該個人、法人或團體之權利、競爭地  
29 位或其他正當利益構成侵害，也應考量「被請求公開的資料  
30 中是否存在值得保護的個人、法人或團體營業上秘密或其經  
31 營事業有關之資訊」、「被請求公開的資訊，是否能促進公

共利益」、「不公開資訊與公開資訊所增進的公共利益，二者間的比較衡量」等情。

(三)再按政府資訊公開法所定義之「政府資訊」，其涵蓋範圍較檔案法所定義之「檔案」為廣，倘政府機關將其保管之政府資訊依照管理程序，送經歸檔管理者，即屬檔案法所指之「檔案」。在現行法律體系下，政府資訊係政府機關檔案之上位概念，政府機關檔案仍屬政府資訊之一部分。因此，人民申請提供之政府資訊，如屬業經歸檔管理之檔案，自應優先適用檔案法規定處理之。然參酌政府資訊公開法第18條第1項各款限制公開之規定，與檔案法第18條規定相類似，出於相同之立法精神，係更為具體、縝密規定之較新立法例，且其內容均與檔案法第18條第7款規定之公共利益或第三人正當權益之維護有關，再參照檔案法第1條第2項規定「本法未規定者，適用其他法令規定」之意旨，可導出人民申請公開之資訊，如具檔案性質者，政府機關除得適用檔案法第18條規定外，亦得適用性質相同之政府資訊公開法第18條第1項各款規定據以拒絕提供。從而，就人民申請提供具有「檔案」性質之政府資訊事件，政府機關自得審查檢視有無檔案法第18條各款、政府資訊公開法第18條第1項各款情形，如審查結果並無上開規定所列限制公開或不予提供之政府資訊，即應准依人民之申請提供；倘政府資訊中含有限制公開或不予提供之事項，若可將該部分予以遮蔽，施以防免揭露處置，已足以達到保密效果者，依政府資訊公開法第18條第2項規定意旨，即應就該其他部分公開或提供。

(四)依照系爭契約第4條第1款、第6條第5款及第6款等規定可知，上訴人對於臺中市○○區體育會擁有一定之監督、查核及對系爭球場之使用權限，臺中市○○區體育會應自負盈虧，其收入應支用於維護管理該場地之業務費、設備費、維護費、水電費、人事費等，年度如有結餘，全數繳回市庫。系爭資訊並非未經公開或普遍大眾所共知的技術或知識，且於一般上市櫃公司之財務報表上，收支項目亦屬應公開之部

分，而非應秘密之事項。收支決算表於收支項目上，僅係就該收支類型分類作概括舉列，亦非就其各該類別之詳細資訊（如：收支之來源、時間等）有所記載，故難謂有何營業秘密可言。又臺中市○○區體育會代管理之良窳應大於該團體自身之利益，即公開資訊所欲增進之公共利益顯然大於提供資訊所侵害之權利，故按政府資訊公開法第18條第1項第7款但書規定，被上訴人就該部分請求應予公開為有理由等情，已經原審就其調查證據之辯論結果，論述其得心證之理由及法律見解，於法並無不合，尚無判決不適用法規或適用法規不當之違背法令情事。上訴意旨主張收支報表能評估管理者運用資源之責任及範疇，具有經營經驗之經濟價值，及不欲為外人所得知之情報，其公開或提供有侵害臺中市○○區體育會正當利益之虞，系爭資訊內容非屬一般未涉及該類資訊之人所須知，未公開尚無損及公益。原判決違反政府資訊公開法第18條第1項第7款、第2項規定云云，並無可採。

(五)我國行政訴訟採取職權調查原則（行政訴訟法第125條第1項參照），事實審法院有促使案件成熟，依職權查明為裁判基礎之事實關係，使之可達為實體裁判程度之義務，以作成實體裁判，確保向行政法院尋求權利保護者能得到有效之權利保護。在課予義務訴訟，即使行政機關有未盡其職權調查義務之情事，事實審法院亦不能以此為由，單純撤銷否准處分，不查明申請人之請求權要件事實是否存在，而責令行政機關查明。行政訴訟法第200條第4款規定，在上述事實審法院有促使案件成熟義務之理解下，所謂之「案件事證尚未臻明確」，以涉及判斷餘地或裁量之事項者；或從機關功能最適觀點，由行政機關為事實調查或認定，較諸由行政法院為事實調查或認定始為可能或適宜，例如涉及高度專業性或複雜性事實情形者而言。本件被上訴人申請系爭資訊，上訴人本應循政府資訊公開法、檔案法等相關法規為審查基準，始能作成准許與否之認定，業如前述；被上訴人申請未獲滿足而請求法院救濟，核其申請之基礎事實尚不涉及高度專業性

01 或複雜性，法院自亦應就被上訴人申請是否該當於資訊公開  
02 要件而為整體審查，自行調查事實認定之，並無再命上訴人  
03 調查釐清事實，而逕發回機關重查之餘地。原判決未盡促使  
04 案件成熟之職權調查義務，即有不適用行政訴訟法第125條  
05 第1項規定之違背法令情事。查被上訴人政府資訊申請書申  
06 請政府資訊內容要旨及件數略以：「(一)內容要旨：臺中市○  
07 ○區○○公園慢速壘球場106年及107年第三方會計師簽證收  
08 支報表（內含收費日期、收費項目、收費金額、支出日期、  
09 支出項目、支出金額等資料）。(二)件數：每年1件。」則被  
10 上訴人請求資訊公開的範圍究竟何指？上訴人提供原處分遮  
11 蓋部分是否即可滿足被上訴人之請求？均尚待原審調查事實  
12 認定後，再整體審查是否該當於資訊公開要件而為適法之裁  
13 判。原審就此以被上訴人申請案件尚待上訴人調查，始可釐  
14 清被上訴人申請有理由之範圍，判命上訴人依原判決見解作  
15 成適法處分，而未自行審認，於法即有未洽。

16 (六)上訴意旨雖未指摘及此，然本院調查高等行政法院判決有無  
17 違背法令，不受上訴理由之拘束，原判決既有上述違誤，仍  
18 應認本件上訴為有理由，因尚有上述相關事項有待原審究  
19 明，本院無從自為裁判，爰將原判決廢棄，發回原審調查  
20 後，另為適法之裁判。

21 六、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1  
22 項、第260條第1項，判決如主文。

23 中 華 民 國 110 年 7 月 8 日

24 最高行政法院第四庭

25 審判長法官 陳 國 成

26 法官 蕭 惠 芳

27 法官 曹 瑞 卿

28 法官 高 愈 杰

29 法官 林 惠 瑜

30 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

01 中 華 民 國 110 年 7 月 8 日  
02 書記官 蔡 宜 婷